



PUTUSAN
Nomor 216/Pid.B/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Melianus Wenno;
2. Tempat lahir : Booi;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun /3 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batu Meja RT 002 RW 004 Kec. Sirimau,
Kota Ambon, Provinsi Maluku;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Kepolisian RI

Terdakwa ditangkap pad tanggal 30 Mei 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 216/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MELIANUS WENNO bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Melianus Wenno dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia **Terdakwa MELIANUS WENNO** pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Batu Meja RT.004/RW.004 Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempar yag masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon ,dengan sengaja melakukan Penganiayaan terhadap Rudi Perulu , perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas , berawal ketika Terdakwa yang berboncengan dengan istrinya hendak menjemput saksi Aprilia Wenno (Anak Terdakwa) di Kopertis kecamatan sirimau Kota Ambon namun ditengah perjalanan tepatnya di tanjakan bere-bere Kecamatan Sirimau Kota Ambon terdakwa bertemu dengan saksi

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delspri Berthy Wenno { Terdakwa Dalam Berkas Perkara Berbeda } yang sementara membonceng saksi korban Rudi Perulu sedangkan saksi Aprilia Wenno dibonceng oleh Egy Prayitno [terdakwa dalam Daftar Pencarian Orang [DPO], kemudian terdakwa memutar balik sepeda motorNya dan terdakwa menunggu tepatnya dirumah makan padang Batu Meja belakang kantor Polda Maluku Lama dan terdakwa menyuruh saksi Delspri Berthy Wenno dan Egi Prayitno untuk berhenti .

- Bahwa kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi Delspri Berthy Wenno dan Egi Prayitno “ **mana dia** “ dan kemudian saksi korban Rudi Perulu mengangkat tangan dan mengatakan “**ini Beta** “ dan langsung terdakwa memukul korban secara berulang-ulang kali dengan kepala Tangan dibagian wajah korban dan kemudian terdakwa membawa korban ke kantor Ditreskrim Polda Maluku.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Rudi Perulu mengalami luka-luka berdasarkan Visum et refertum nomor : VER/79/KES.15/VI/2023/Rumkit, tanggal 23 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. V.T.Larwuy,Dokter Pemerintah Pada Rumah Sakit Bayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

A. pemeriksaan luar :

- Terdapat bengkak pada alis kanan, empat centimeter dari garis tengah dahi,ukuran tiga centimeter kali dua centimeter
- Terdapat bengkak pada kelopak mata kanan ukuran lima centimeter kali enam centimeter
- Terdapat bengkak pada pipi kanan Sembilan centimeter dari telinga kanan lima centimeter dari sudut bibir kanan ukuran lima centimeter kali tiga centimeter
- Terdapat bengkak pada pipi kiri delapan centimeter dari telinga kiri lima centimeter dari garis tengah hidung ukuran lima centimeter kali tiga centimeter

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut : Nama Rudy Perulu , TTL Kisar , 27 Juli 1998, Agama Kristen, Pekerjaan Tidak ada alamat, Kopertis Kec. Sirimau Kota Ambon, dengan kesimpulan sebagai Berikut : luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul
- Derajat I tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Perulu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban tahu dan mengerti perhadapakan dalam persidangan sekarang ini yaitu sehubungan dengan masalah/Perkara Penganiayaan .
- Bahwa dalam kejadian pemukulan terhadap saksi terjadi pada hari selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 15. 00 WIT di belakang kantor Polda Maluku Lama Batu Meja tepatnya dibelakang rumah makan padang Kota Ambon.
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelaku adalah terdakwa MELIANUS WENNO.
- Bahwa terdakwa MELIANUS WENNO menganiaya saksi pada bagian wajah berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi mengalami luka pada bagian wajah sebelah kiri dan mata sebelah kiri mengalami memar serta pada bagian dada terasa sakit namun untuk melakukan aktifitas pada tanggal 24 mei 2023 saksi sudah ditahan di rutan Polda Maluku dengan kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur.
- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa Melianus Wenno karna saksi mencabuli anak terdakwa yang masih dibawah umur yang bernama Aprilia Wenno.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Oktovina Perulu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sehingga di perhadapakan dalam persidangan sekarang ini yaitu sehubungan dengan masalah/Perkara Penganiayaan .
- Bahwa awalnya sdr BERTHY WENNO bersama satu temannya melakukan penganiayaan terhadap anak saksi pada hari Selasa tanggal

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Amb



23 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIT dan terjadi di RT/RW 004/006 Kopertis Kec sirimau Kota ambon tepatnya di rumah saudara ISAK SALMON kemudian sekitar pukul 15.00 Wit ketika mereka membawa anak saksi ke Polda Maluku Lama Batu Meja namun sesampainya di jalan turunan komplek batu meja salah seorang dari teman BERTHY WENNO yang Bernama MELIANUS WENNO (awalnya saya tidak tahu) juga melakukan penganiayaan terhadap anak saksi.

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah saudara BERTHY WENNO dan MELIANUS WENNO dan salah satu temannya (nama saksi tidak tahu) sementara untuk korban adalah anak saya sdr RUDY PERULU

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul

16.00 Wit, saat itu saksi sedang berada di pasar mardika kota ambon, saat itu saksi menerima telepon dari sekretaris RT sdr ISAC SALMON bahwa "tanta, tanta pulang dolo barang RUDY ada masalah" kemudian saksi menanyakan "masalah apa" namun sdr ISAC SALMON menyampaikan kepada saksi bahwa "seng bisa jelaskan di telepon nanti katong baku dapa di polda" setelah itu saksi langsung menuju ke polda lama di batu meja, sesampainya saksi di batu meja saksi mendapati anak saksi sudah dalam keadaan wajah sebelah kirinya bengkak dan mata kirinya merah, saat saksi menanyakan kepada anak saksi perihal masalah apa sehingga anak saksi di pukul dan di bawa ke kantor polisi dan anak saksi menjelaskan bahwa dirinya membawa perempuan/pacarnya (nama saya tidak tahu) sehingga keluarganya merasa keberatan dan melakukan pemukulan kepada anak saksi dan kemudian mereka membawa anak saksi ke kantor polisi, dari kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkan masalah ini ke kantor polisi.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa korban mengalami luka di bagian wajah sebelah kiri dan mata kiri korban mengalami memar serta bagian dada terasa sakit.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Appria Wenno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sehingga saksi di perhadapkan dalam pemeriksaan sekarang ini yaitu sehubungan dengan masalah/Perkara Penganiayaan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena pada saat itu saudara RUDY PERULU mengajak saksi kerumahnya yang berada dikopertis kemudian saksi menangis dan didengar oleh orang tua dari teman sekolah saksi sehingga menyuruh saksi untuk keluar dan dibawa kerumahnya kemudian memberitahukannya kepada orang tua saksi kemudian om saksi saudara BERTHY WENNO dan temanya yang memakai baju dinas polri datang kerumah saudara ISAK SALMON untuk menjemput saksi pulang tapi sebelumnya menanyakan kepada saksi “ KENAPA SE BAWA PRILY SAMPE SINI ? kemudian saudara RUDY PERULU menjawab “ BARMAIN SAJA “ kemudian om saksi saudara BERTHY WENNO memukulnya kemudian teman dari om saksi juga ikut memukul saudara RUDY PERULU.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Delspri Berthy Wenno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sehingga saksi di perhadapkan dalam pemeriksaan sekarang ini yaitu sehubungan dengan masalah/Perkara Penganiayaan .

- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara RUDY PERULU dan yang menjadi pelaku adalah saksi sendiri (BERTHY WEENO) , terdakwa MELIANUS WENNO dan saudara EGY PRAYITNO.

- Bahwa karena saudara RUDY PERULU telah melakukan pencabulan terhadap keponakan saksi saudari PRILY WENNO anak dari terdakwa MELIANUS WENNO yang pada saat itu masih berseragam sekolah (SMA) Sehingga saksi marah dan bersama saudara EGY PRAYITNO melakukan Penganiayaan terhadap korban saudara RUDY PERULU;

- Bahwa pada saat itu saudara RUDY PERULU membonceng saksi sedangkan saudara EGY PRAYITNO menggonceng saudari PRILY WENNO yang mana pada saat itu tujuan saksi membawanya untuk diamankan di polda maluku tetapi didalam perjalanan berpapasan dengan orang tua dari saudari PRILY WENNO yaitu terdakwa MELIANUS WENNO dan istrinya kemudian kami kerumah terdakwa MELIANUS WENNO yang berada di belakang rumah makan padang (belakang polda di batu meja) yang mana pada saat itu terdakwa MELIANUS WENNO sudah sampai duluan dan ketika saksi sampai terdakwa MELIANUS WENNO mengatakan MANA DIA ? kemudian

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Amb



korban saudara RUDY PERULU mengangkat tanganya dan mengatakan BETA” selanjutnya terdakwa MELIANUS WENNO menarik korban saudara RUDY PERULU untuk berjalan ke arah polda maluku yang berada di batu meja kemudian diikuti oleh saudara EGY PRAYITNO menggunakan sepeda motor sedangkan saya bersama dengan saudari PRILY WENNO DAN mamanya berjalan dari arah belakang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan perkara penganiayaan.
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah saksi korban Rudi perulu
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa kejadian Kekerasan bersama terhadap orang dan penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 15 00 wit yang terjadi di Belakang Kantor Polda Maluku Batu meja Kec Sirimau Kota Ambon
- Bahwa Terdakwa menjelaskan karena saudara RUDY PERULU telah melakukan pencabulan terhadap anak kandung terdakwa saudari PRILY WENNO yang pada saat itu masih bersekolah (SMA) Sehingga terdakwa marah dan melakukan Penganiayaan terhadap korban saudara RUDY PERULU.
- Bahwa pada saat itu terdakwa sementara berboncengan dengan istrinya menggunakan sepeda motor dengan maksud mau menjemput anak terdakwa di kopertis tetapi ditengan perjalanan tepatnya di tanjakan bere terdakwa bertemu dengan saudara BERTHY WENNO yang sementara membonceng korban saudara RUDY PERULU sedangkan anak terdakwa saudari PRYLY WENNO dibonceng oleh saudara EGY PRAYITNO kemudian terdakwa memutar balik sepeda motornya dan menunggu mereka yang mana mau membawa ke rumah terdakwa .
- Bahwa setelah mereka sampai tepatnya di belakang Polda Maluku yang berada di batu meja Lorong mau ke rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa sudah emosi sehingga ketika mereka sampai terdakwa langsung menanyakan YANG MANA ? kemudian saudara RUDY PERULU mengangkat tanganya dan mengatakan BETA kemudian terdakwa menarik



dan memukulnya setelah itu terdakwa membawanya ke Kantor Ditreskrimum Polda Maluku untuk diproses

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Nomor : VER/79/KES.15/VI/2023/Rumkit, tanggal 23 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. V.T.Larwuy, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

A. pemeriksaan luar :

- Terdapat bengkok pada alis kanan, empat centimeter dari garis tengah dahi, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter
- Terdapat bengkok pada kelopak mata kanan ukuran lima centimeter kali enam centimeter
- Terdapat bengkok pada pipi kanan Sembilan centimeter dari telinga kanan luima centimeter dari sudut bibir kanan ukuran lima centimeter kali tiga centimeter
- Terdapat bengkok pada pipi kiri delapan centimeter dari telinga kiri lima centimeter dari garis tengah hining ukuran lima centimeter jkali tiga centimeter

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut : Nama Rudy Perulu , TTL Kisar , 27 Juli 1998, Agama Kristen, Pekerjaan Tidak ada alamat, Kopertis Kec. Sirimau Kota Ambon, dengan kesimpulan sebagai Berikut : luka-lauka tersebut akibat kekerasan tumpul
- Derajat I tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Melianus Wenno dan yang menjadi korban adalah saksi Rudi perulu
- Bahwa benar peristiwa tersebut dilakukan oleh terdakwa Melianus Wenno terhadap diri saksi korban Rudi Perulu terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di Batu meja tepatnya di Rumah makan Padang Polda Maluku Lama kecamatan Sirimau Kota ambon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi berawal dari saksi Korban Rudi Perlu Mencabuli Anak terdakwa yang bernama Aprilia Wenno
- Bahwa benar saksi korban dipukul kena pada bagian wajah korban secara berulang-ulang kali dengan menggunakan kepalan tangan .
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami rasa sakit
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/79/KES.15/VI/2023/Rumkit, tanggal 23 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. V.T.Larwuy, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

A. pemeriksaan luar :

- Terdapat bengkok pada alis kanan, empat centimeter dari garis tengah dahi, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter
- Terdapat bengkok pada kelopak mata kanan ukuran lima centimeter kali enam centimeter
- Terdapat bengkok pada pipi kanan Sembilan centimeter dari telinga kanan luima centimeter dari sudut bibir kanan ukuran lima centimeter kali tiga centimeter
- Terdapat bengkok pada pipi kiri delapan centimeter dari telinga kiri lima centimeter dari garis tengah hining ukuran lima centimeter jkali tiga centimeter

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut : Nama Rudy Perlu , TTL Kisar , 27 Juli 1998, Agama Kristen, Pekerjaan Tidak ada alamat, Kopertis Kec. Sirimau Kota Ambon, dengan kesimpulan sebagai Berikut : luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul
- Derajat I tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur "Barang Siapa" ini dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang siapa disini adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, maka sebagai *subyek hukum* yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah terdakwa Melianus Wenno;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Pidana kita menganut Asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan dalam perkara pidana adalah orang atau manusia dalam arti kata barang siapa disini jelas yang dimaksudkan adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk perkara ini adalah Terdakwa sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dan terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur " Dengan sengaja melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Melianus Wenno dan yang menjadi korban adalah saksi Rudi perulu;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut dilakukan oleh terdakwa Melianus Wenno terhadap diri saksi korban Rudi Perulu terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di Batu meja tepatnya di Rumah makan Padang Poldo Maluku Lama kecamatan Sirimau Kota ambon dan peristiwa tersebut terjadi berawal dari saksi Korban Rudi Perulu Mencabuli Anak terdakwa yang bernama Aprilia Wenno ;

Menimbang, bahwa saksi korban dipukul kena pada bagian wajah korban secara berulang-ulang kali dengan menggunakan kepalan tangan dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami rasa sakit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor :
VER/79/KES.15/VI/2023/Rumkit, tanggal 23 Mei 2023 yang ditanda tangani
oleh dr. V.T.Larwuy, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

A. pemeriksaan luar :

- Terdapat bengkak pada alis kanan, empat centimeter dari garis tengah dahi, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter
- Terdapat bengkak pada kelopak mata kanan ukuran lima centimeter kali enam centimeter
- Terdapat bengkak pada pipi kanan Sembilan centimeter dari telinga kanan luima centimeter dari sudut bibir kanan ukuran lima centimeter kali tiga centimeter
- Terdapat bengkak pada pipi kiri delapan centimeter dari telinga kiri lima centimeter dari garis tengah hining ukuran lima centimeter jkali tiga centimeter

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut :
Nama Rudy Perulu , TTL Kisar , 27 Juli 1998, Agama Kristen, Pekerjaan Tidak ada alamat, Kopertis Kec. Sirimau Kota Ambon, dengan kesimpulan sebagai Berikut : luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul
- Derajat I tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman (putusan yang seadil – adilnya) kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Amb



2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka terhadap pembelaan penasihat hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan tersebut dalam uraian pertimbangan hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada diri saksi Rudy Perulu

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Melianus Wenno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan penganiayaan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh kami, Martha Maitimu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Alzagladi, S.H dan Iqbal Albanna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Halijah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Leonard Tuanakotta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Alzagladi, S.H

Martha Maitimu, S.H.

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halijah, S.H.